南屏镇北山村“2·16”高坠事故调查报告

2023年2月16日14时许，南屏镇北山正街北一巷38号房屋进行防水隔热施工作业时发生一起高坠事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《安全生产事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经香洲区人民政府授权，成立了由区应急管理局、市公安局拱北口岸分局、区人社局、区总工会、南屏镇政府等单位派员组成的事故调查组，对该事故展开调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘察、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的原因、经过、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了事故处理建议和防范整改措施。

一、基本情况

（一）事故相关人员基本情况

1.杨某1（死者），男，61岁，河南省光山县人。杨某1被其儿子杨某2请来在南屏镇北山正街北一巷38号房屋做防水隔热作业，未签订劳动合同。

2.杨某2，男，30岁，河南省光山县人。系南屏镇北山正街北一巷38号房屋防水隔热工程的承包人，死者杨某1

的儿子。

3.陈某1，男，49岁，广东省饶平县人。系南屏镇北山正街北一巷38号房屋防水隔热工程的承包人，杨某2的长期合伙人。

4.杨某3，男，58岁，河南省光山县人。杨某3被杨某2请来在南屏镇北山正街北一巷38号房屋做防水隔热作业，双方未签订劳动合同。

5.陈某2，女，50岁，广东省珠海市人。系南屏镇北山正街北一巷38号房屋业主。

（二）涉事工程基本情况

事发地点位于香洲区南屏镇北山正街北一巷38号房屋，该处房屋共两层，一楼出租作为咖啡店，二楼空置。因楼顶漏水严重，业主陈某2通过邻居介绍认识了陈某1后，将房屋二楼楼顶防水隔热的工程交由陈某1和杨某2承接，并口头约定费用为4万元左右，未签署书面协议。事发前，二楼楼顶防水隔热工程已接近完工。

（三）事故现场勘查情况

事发地点位于香洲区南屏镇北山正街北一巷38号房屋，杨某1在二楼楼顶作业过程中不慎坠楼，坠落高度为6.4米。事故现场发现一台吊机和一部人力斗车（见图1），均已坠落到地面。涉事吊机属于小型吊机不在特种设备目录内，吊机由配重架、电机、操控器、吊臂、钢丝挂钩等配件组成。涉事斗车内尚有装载的建筑垃圾。



图1：杨某1坠落事故现场。



图2：南屏镇北山正街北一巷38号房屋二楼楼顶。

二、事故发生经过及善后情况

（一）事故发生经过

2023年2月16日下午上工后，杨某1和马某某在二楼楼顶工作，作业内容是给楼顶压檐墙抹灰。杨某3在二楼工

作，作业内容是打瓷片，将打下的瓷片装入斗车后，利用一台放置于二楼楼顶的小型吊机吊送至一楼地面。杨某2、陈某1未在施工现场。事发前，马某某蹲在屋顶一角抹灰，因和杨某1作业区域之间被屋脊隔开，马某某并未留意到杨某1的作业区域。14时许，杨某3将装好的斗车推到二楼楼边，用吊机钢丝绳将斗车固定好后，杨某3就操作吊机准备把斗车吊到一楼地面，斗车刚出到二楼墙外的时候突然下坠砸到了一楼地面，吊机也跟着从二楼楼顶坠落到了一楼地面。看到斗车坠落，杨某3立即往屋内角落躲去，确认没有其他东西再掉落以后，杨某3立即跑到一楼地面查看情况，发现斗车和吊机全部摔到了一楼地面，杨某1也掉到了斗车上，头部倒在斗车里面，人已经昏迷，身上未佩戴安全带。杨某3立即喊周围工友拨打120急救电话，赶来的一楼咖啡店员工拨打了120，马某某通过电话告知了杨某2事故情况。杨某1被送医后，于当天14时40分许，经抢救无效死亡。

（二）应急处置情况

接报后，区应急管理局、市公安局拱北口岸分局、南屏镇政府等相关部门立即赶赴现场，开展现场勘查并督促做好事故善后工作。各单位报告与应急救援符合相关规定要求。

（三）事故善后情况

2023年2月17日，业主陈某2与死者家属就善后赔偿达成一致意见，并签署了《调解协议》，由陈某2赔偿死者家属人民币10万元。

2023年3月16日，杨某2、陈某1与死者家属就善后赔偿达成一致意见，并签署了《协议书》，共同赔偿死者家属人民币50万元。

本次事故善后处理中，未出现引发的社会不稳定情况。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，死者杨某1，男，汉族，61岁，河南省光山县人，根据居民死亡医学证明（推断）书，死亡原因为：呼吸循环衰竭（高坠）。

事故造成直接经济损失为人民币60万元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

根据杨某3陈述，事发当天上午上工后其本人来到二楼楼顶对吊机进行了配重，且当天上午其本人操作吊机进行了几次吊装作业，载重和事发时的吊装载重大致相似，未发现异常。根据马某某陈述，事发当天，未见有人移动过吊机的配重物。因此，没有证据表明吊机配重被移走或配重不足。

因吊机购买时间过长，杨某2无法提供吊机说明书，经查询同类型吊机（见图3）相关资料，该型吊机正常使用的情况下，应在底座管套中插入钢管，在钢管延伸方向上压上重物用以配重，防止吊运物品过程中吊机失去平衡发生倾翻。经事故现场勘查，吊机吊臂、配重架、钢丝绳均未发生断裂破损，用于给吊机配重的钢管仍插在吊机底座上。现有证据未表明吊机设备存在问题，也无法证明事发时吊机的载重超

限。

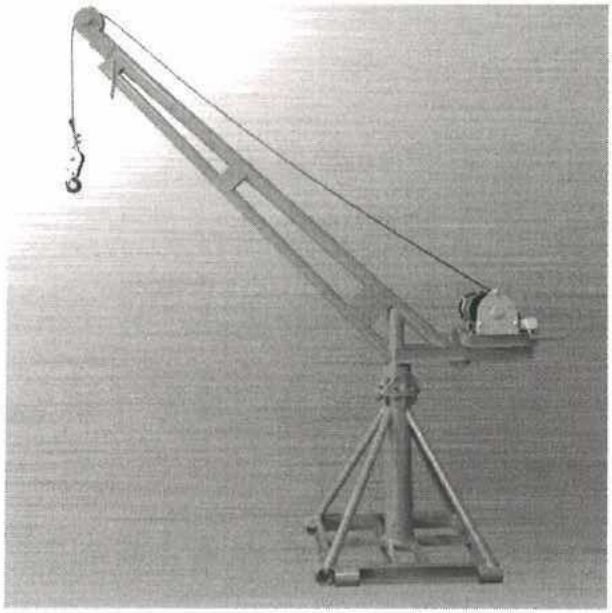


图 3：与涉事吊机同类型的吊机示意图

综上所述，现有的证据和证人证言不能证明吊机设备本身存在问题或吊机操作存在问题导致了吊机的失稳坠地。

由于事发现场无目击者，根据现场勘查和调查询问的情况，经技术分析，目前无法认定是吊车失稳将杨某 1 连带坠地，还是杨某 1 本人在临边作业时因身体失衡抓吊机时将吊机连带坠地。但杨某 1 本人安全意识不足，在距离地面 6.4 米的高处临边作业时，未佩戴和系挂安全带，最终不幸坠落身亡。

（二）事故性质

经调查认定，南屏镇北山村“2·16”高坠事故是一起一般生产安全事故。

五、事故责任认定及处理建议

（一）建议免于追责责任人员

杨某1，南屏镇北山正街北一巷38号房屋防水隔热工程施工工人，在二楼楼顶边缘临边高处作业（高度6.4米）时，未佩戴和系挂安全带，最终不幸坠落身亡，对事故发生负有责任，鉴于其在事故中死亡，建议不再追究其责任。

（二）事故其他相关人员的责任认定

经调查认定，涉事房屋为村民自建的低层住宅（共2层），业主陈某2将房屋的防水隔热工程交由陈某1和杨某2承接，双方均为自然人，该事故不涉及生产经营单位。

依据《中华人民共和国建筑法》第八十三条第三款[1]和全国人大常委会法制工作委员会《中华人民共和国建筑法释义》第二编第八章第八十三条第3目[2]的有关表述，涉事房屋为村民自建的低层住宅，不适用于《中华人民共和国建筑法》。

依据《中华人民共和国安全生产法》第二条[3]的规定和全国人大常委会法制工作委员会《中华人民共和国安全生产法释义》第二部分第一章第二条第二项第2目[4]的有关表述，

---

[1] 《中华人民共和国建筑法》第八十三条第三款："抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。"

[2] 《中华人民共和国建筑法释义》第二编第八章第八十三条第3目："3.抢险救灾及其他临时性房屋建筑，因其具有的时效性、临时性和简易性等特点，不可能也没有必要按照本法的规定进行管理；农民在农村自建的低层住宅，量大面广、情况千差万别，目前仍以较为简易的居多，要将这类农村自建住宅都纳入国家的行政管理之中，目前难以做到，从执法成本考虑，也没有大的必要。因此，本条规定，这两类房屋建筑不适用本法规定。"

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二条："在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位（以下统称为生产经营单位）的安全生产，适用本法；有关法律、行政法规对消防安全和道路交通安全、铁路交通安全、水上交通安全、民用航空安全以及核与辐射安全、特种设备安全另有规定的，适用其规定。"

[4] 全国人大常委会法制工作委员会《中华人民共和国安全生产法释义》第二部分第一章第二条第二项第2目："2.本法适用的主体范围，包括一切从事生产经营活动的国有企业事业单位、集体所有制的企业事业单位、股份制企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、合伙企业、个人独资企业等，不论其经济性质如何、规模大小，只要从事生产经

《中华人民共和国安全生产法》的适用主体不包含自然人，同时，根据《珠海经济特区安全生产条例》第七十条第（一）项[5]的规定，建议对该事故中的其他人员不再进行责任认定。

六、事故防范和整改措施

南屏镇要针对小散工程和零星作业点多面广量大工期短等特点，加强对小散工程和零星作业的安全巡查，形成全方位高压态势，坚决遏制事故发生，确保辖区安全生产形势稳定。

南屏镇北山村“2·16”高坠事故
调查组（代章）

营活动的，都应遵守本法的各项规定，违反本法规定的行为将受到法律的追究。”

[5] 《珠海经济特区安全生产条例》第七十条第（一）项：“本条例下列用语的含义是：（一）生产经营单位是指一切合法或者非法从事生产经营活动的企业、事业单位和个体经济组织以及其他组织，包括国有企事业单位、集体所有制的企事业单位、股份制企业、中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业、合伙企业、个人独资企业等；”